

מסורת הש"ס

(א) לעיל לו, (ב) בכורות כ, (ג) [לעיל סא: גיטין ב: בכורות יט: מנ: ע"ז לד: מ: חולין ו: פו. מנ: לא: מנא,] (ד) [בכורות ט: חולין יא,] (ה) לעיל סא: מנ: לב: בכורות יט: ו) [לעיל סא: קה: ו] (ו) בכורות כ, (ז) לעיל פב. ע"ש, (ח) [ע"ב, ב] (ט) [ז"ל כרנא,]

גליון הש"ס

גב' מה לי איסור ברת. ע"י קדושין די ע"א מד"ה ותתא וסס יב ע"ב מד"ה וס הקלו ועי' דליל קד' ע"א ועי' מנחות גג ע"ב מד"ה אין ממתין:

הנהגות מהר"ב רנשבורג

[א] רמ"ה מה לי איסור כי' לאו הרחקה דרננן הו"א דבשר המותר. י"ב ע"י הע"ל פס' ע"א ובמ"ל ס"א ונ"ל יו"ט ה"ל"ו ובש"מ ט"ב ח"א סי' כה דף יג ע"א ועד"ו ע"י שו"ת תה"ד סוף סי' ר"ג:

מוסף רש"י

חובא בעמוד קודם.

תוס' חד מקבאי

האשה שהלכה צרתה ובעלה למ"ה ובאו עדים וא"ל מת בעלה ה"ו לא תנשא ולא תתייבם עד שחודש שמא מעוברת היא צרתה. היתה לה חמות אינה חורשת. פירוש. היתה לה חמות במ"ה אינה חורשת שמא היו לה בנים וזקוקה ליבום אלא הרי היא בחזקת שנומדת לשוק ומותרת להנשא לעלמא יצאת מליאה חורשת ר' יהושע אומר. אינה חורשת. גרסי' בגמ' בשלמא יבומי א"א דלמא מעברא וקא פגע באיסורא אשת אק דאורייתא אלא לא תנשא נשים חלק אחר הרוב נשים ורוב נשים מתעברות ויולדות (ו)מיעוט מפילות סמוך מיעוטא דמפילות למחצת ודנקבות והוי'ל זכרים מיעוטא ואי ר"מ אמאי [אינה חורשת] ליחוש ואסקא רבה רישא חזקה ליבום ורובא לשוק וחזקה לא עדיף מרובא ואייתי' מיעוטא דמפילות ונמסר' אחזקה והו"ל פלגא ופלגא לא תנשא ולא תתייבם סיפא חזקה לשוק ורובא לשוק והוה [זכרים] מעוטא דמעוטא ולמיעוטא דמיעוטא לא חייש ר"מ. איכא דמפ' אליבא דר"מ מוקי מתני' דאילו לרבנן מיעוטא כמאן דליתא דמי ולא אמרי' סמוך מיעוטא אחזקה אלא אמרי' מיעוטא כמאן דליתא דמי ורובא וחזקה רובא עדיף ומותרת לעלמא. ואפי' הפירוש הוה האי מנחי דלא כהלכתא היא דכיון דקד"ל כרבנן דלא חיישי' למיעוטא מותרת לנישא וכי מעינת בה שפיר ליתא להאי פי' דאי ר"מ היא ולא רבנן למה לי למימר אייתו מפילות וסמוך אחזקה והו"ל פלגא ופלגא בלא חזקה נמי ר"מ חייש למיעוטא אלא ודאי ליתא להאי פירושא ורבה אליבא דר"ה אוקמי' למתני' דרש' ואפי' רבנן מודו משום דלרבנן נמי אמרי' סמוך מיעוטא אחזקה וה"ל פלגא ופלגא וסיפא אפי' ר"מ מודה דה"ל מיעוטא מיעוטא ואי קשיא לן הא דא' בפ' עשרה יוחסין תינוק שנמצא בצד העיט ובצק בידו ר"מ מטהר וחכמים מטאזין ואמרי' מ"ט דר"מ קסבר רוב תינוקות מטפחין ומיעוטא אין מחזקין ועיטא זו בחזקת טהורה עומדת וסמוך מיעוטא אחזקה ואחרע ליה רובא. ורבנן מיעוטא כמאן דליתא דמי ורובא וחזקה רובא עדיף קשיא דר"מ אדרבנן. איכא למימר דר"מ אדר"מ ל"ק דלעולם פלגא ופלגא נמי הוה איכאב דר"מ ואפי"ה סמיה ר"מ דתינוק דבר שאין בו דעת לשאל הוא והא דאמרי' החם שני בדמים אין בהם דעת לשאל ועי' אותם חכמים

האשה שהנך נעלה בו' לא תנשא. הואיל ובלא בנים ילא נעלה: **ולא תסייבם.** שמא ילדה זרתה. ובגמ' (י) פריך אמאי לא תנשא תחלוץ ותנשא ממנה נפשו: **היא זרסה.** מפרש בגמ': **היסס לה חמות.** במדינת היס וכשילאה לא היה לה בן ואין יבם לזו אינה חוששת שמא ינתן לה יבם. אע"ג

דחיישין לעיל שמא ילדה זרה התם הוא דכל מה דילדה זרה צין וזכר צין נקבה מפיק לה להא מייבם אכל חמות דאי נמי ילדה לא זקיק לה להך אא"כ ילדה זכר וכו'ל' האי לא חיישין שמא ילדה וזכר היה: **ינסה מליאה.** ילטה חמותה מעוברת: **חוששת.**

שמא זכר היה: **אינה חוששת.** דאיכא למימר שמא הפילה ואמ"ל לא הפילה שמא נקבה הימה: **גב' לזרה אחריט.** אם בלא עדים שאין זרתה מעוברת אינה חוששת שמא אשה אחרת נשא ומותרת ליבם: רבי מאיר חייש למיעוטא צ"י הכל שוחטין (חולין ו.) גצי כותים שגזר על כל כותים משום אותם שמנא'ו דמות יונה צבר גרזים והסתמו לה: **פגע חניוים.** דתניא (שס דף כה.) ובגמלא

הנך אחר הרוב דכיון דחניוים לפנינו הן ולאו רואין שרובן מוכרות צבר שחוטה: **וסנהדרי.** י"ב מוכין וי"א מחייצין דק"ל דזכאי (וסנהדרין דף מ.) דהואיל ורוב מוכין וקמן נינהו: **דליסא קמן.** כגון הכא דניזיל צתר רוב נשים שצבולס: **אימא סיפא היסא לה חמות אינה חוששת.** אמאי נהי נמי דזכרים

מיעוטא כדמפרש ואזיל מיהו הנך אחר רוב נשים וכיון דרוב נשים מתעברות ליכא למימר בזכרים מיעוטא דמיעוטא אלא חד מיעוטא דרוב נשים מתעברות ויולדות ומיעוט כו': **ה"ג והו** לא זכרים **מיעוטא וליחוש:** דאיסור כרס **חששו.** שאל נתעברה זרתה: **לא חששו.** שמא נתעברה חמותה ואוקמה אחזקה: **מה לי איסור לאו.** מי לא צעינ' למיחש לספק איסור לאו כי היכי דחיישין לספק איסור כרת הא מידי דספיקא א[לא הרחקה דרננן היא דצבר המותר דנימא לכרת עבדי הרחקה ללאו לא עבדי הרחקה צבר המותר דהכא שמא איסורא דאורייתא ממס קעביד: רישא

מ'דאורייתא * **מה לי איסור** כרת מה לי איסור רבא מכדי הא דאורייתא והא

בבכורה שהיה חולין צמעי אמו ויש לומר דר' יוחנן לא פסיק כוותיה אלא צהא דלא מרחמא אלא אם כן ילדה ונ"מ להיכא שראינו שהיה לה חלב קודם לידה דההיא לא מיפטרלא מטעם חלב ואפשר דרשב"ג סבר חלב פוטר (א) והשאת אמן שפיר דמסתכת רנן ששעון בן גמליאל דלא חייש למיעוטא צריש פירק כל הגלמים (ע"ז דף מ: ושם) דלא גזר שאר מקומות אטו אותם מקום כדגזר רבי מאיר התם וקאמר נמי רשב"ג כל מזאת שהחזיקו צם כותים כו' אלמא לא חייש למיעוט ורבי יוחנן נמי איכל משחיטת כותים ומיהו מכותים אין להביא ראיה דמשום דאחד רשע אין להחזיק כולם רשעים אכל צפ' עשרה יוחסין (קדושין דף פ. ושם) גצי שני דברים אין צהן דעת לישאל ועשאום כו' משמע דסבר רבי יוחנן נמי כרבנן דרבי מאיר והא דאמר רבי יוחנן צס"פ אין מעמידין (ע"ז דף ט:.) למעוטי מוריים וגבינות צית אונייני' וסתמא כרבי מאיר התם הוי סתם ואח"כ מחלוקת צריש כל הגלמים (שם דף מ:.) והא דלרשב"ג כל ששהה ל' יום צאדם אינו נפל הא לא ששה ספיקא הוי אפילו נפל מן הגג או אכלו ארי צפרק רבי אליעזר דמילה (שבת דף קלו. ושם) קיימא לן התם כוותיה אע"ג דרוב אינם נפלים וכן תוך ח' ימים צבהמה אסר התם ולא אולינן צתר רובא התם משום שלא יצא להקל צצרוה וליצרכיה חלילה צמת תוך שלשים ולא רזו לסתום על הרוב להסירה לשוק צלא חלילה שלא יאמרו העולם שפיהק ומת ויצא לידי לעז וקלקול ולכן גס לענין אצילות פטור שלא יצא להקל צצרוה ועוד דצלאו הכי יש להקל התם דקיימא לן הלכה כצברי המיקל צאכל וחסרו כמו כן צבהמה דגזרו צבהמה אטו אדם דאי לא הא לא קיימא הא אי נמי אסרו צבהמה צצריא שמא יצא להמיר צחולה שיהא קרוב לפיהק ומת ואמ"ל ולר"מ דחייש למיעוט היכי משכחת לה דמאי כיון דאיכא מיעוט עס הארץ שאין מעשרין ועוד דאיכא חזקה דטבל ומיהו אי לא חייש ר"מ למיעוט מה"מ אפילו היכא דאיכא חזקה צבהדי אלא מדרבנן הוה אמי שפיר ויש לומר דלא חיישין כה"ג למיעוט דאס הוא הוחזק כל ישראל מי הוחזקו אע"ג דגצי כותים גזר ר"מ על כולם משום מיעוט שנחקקלנו כדאמר צפ"ק דחולין (דף ו.) שאני כותים דלומה אחת הן ואין נוהרין צנמות כישראל: **ר"ישא** דאיהוזקה **צייבום תתייבם.** דסלקא דעתך השתא כמו דחזקה לשוק מהני צבדי רוצ ה"ג מהני חזקה לייצום צבדי מיעוט דמפילות ומתייצב:

האשה בתרא פרק ששה עשר יבמות

ק"מ.

האשה. יצתה מליאה חוששת. אע"ג דאיכא חזקה דמסייע לרובא דנקבות ומפילות חוששת דאיתרע ליה חזקה שיצתה מליאה: **אבל** צצרה אחריתי צא חיישין. מהימור לשון דהיא זרתה דיין דהיא זרתה משמע ליה שהזרה עצמה מעוברת ולא משמע זרה אחרת אם נשא: **אמאי** הלך אחר רוב נשים כו'. ואמ"ת דמתן לעיל צאדיך

פירקין (דף ק"מ:) ניתן לי בן צמד"ה מת צעלי ואח"כ מת צני למה אינה נאמנת צמגו שהיתה יכולה לומר עדיין צני קיים וסמכין ארוב נשים שמתעברות ויולדות וי"ל דמייירי כגון שיש שני עדים שאומרים שנייהם מתו דהשתא אינה יכולה לומר עדיין צני קיים: **רבי מאיר** היא. ואמ"ת אמאי לא מוקי לה נמי כרבנן וכי אזלי רבנן צתר רובא היינו דצלא תלי צמעשה אכל דתלי צמעשה לא אזלי צתר רובא דכה"ג משני צפ"ג דבכורות (דף ב. ושם) וי"ל דהכא י' כרצה דלית ליה ההוא שינויא א"נ אין חשזו תלי צמעשה אלא ממילא הוה צא שלדס נוקק לאשמו:

בגון מ' חניויות וסנהדרין כו'. תימיה היכי פליג ר"מ והכתיב ברוך פ"י פירוש ר"ת סא. אחר' רצים להטוט ועוד היכא אשכחן דפליגי ר"מ ורבנן צנ' חניוים הא לא אשכחן דפליגי אלא צקטן וקטנה ושמה לאו דוקא נקט ט' חניויות וסנהדרין אלא כגון מיעוטא דפליגי צחולין (דף יא.) ובגמ' ע"ז (דף מ:.) [ע'י' מוספות בכורות יט: ד"ה צרובא:]

מחוורתא מתני' ר"מ היא. דחייש למיעוטא מיהו אכן לא קי"ל כר"מ אף על גב דלמי סתמא דמתני' כר"מ צהא דחייש למיעוטא [אפ"ה] לא קי"ל כותיה' מדלמא צפ"ק דחולין (דף יא: ושם) ותי מאיר היכי אכיל צישרא משמע דאכן שפיר אכלינן וקשה דצפרק הלוקח צהמה (בכורות מד. ושם) פסיק ר' יוחנן כרשב"ג דלומר צלוקת צהמה מניקה מן העוצד כוכצים דפטורה מן הצכורה כצצנה כרוך אחריה משום דלא מרחמא אא"כ ילדה אכל מטעמא דחלב לא מיעפטרלא אע"ג דרוב צהמות אין חולצות אא"כ יולדות אלמא חיישין למיעוט אע"ג דליכא חזקה צבדי מיעוטא דאי אמרת אוקי צהמה צחוקת שלא ילדה אדרכה העמד הולד צחוקת שאין קדוש

בבכורה שהיה חולין צמעי אמו ויש לומר דר' יוחנן לא פסיק כוותיה אלא צהא דלא מרחמא אלא אם כן ילדה ונ"מ להיכא שראינו שהיה לה חלב קודם לידה דההיא לא מיפטרלא מטעם חלב ואפשר דרשב"ג סבר חלב פוטר (א) והשאת אמן שפיר דמסתכת רנן ששעון בן גמליאל דלא חייש למיעוטא צריש פירק כל הגלמים (ע"ז דף מ: ושם) דלא גזר שאר מקומות אטו אותם מקום כדגזר רבי מאיר התם וקאמר נמי רשב"ג כל מזאת שהחזיקו צם כותים כו' אלמא לא חייש למיעוט ורבי יוחנן נמי איכל משחיטת כותים ומיהו מכותים אין להביא ראיה דמשום דאחד רשע אין להחזיק כולם רשעים אכל צפ' עשרה יוחסין (קדושין דף פ. ושם) גצי שני דברים אין צהן דעת לישאל ועשאום כו' משמע דסבר רבי יוחנן נמי כרבנן דרבי מאיר והא דאמר רבי יוחנן צס"פ אין מעמידין (ע"ז דף ט:.) למעוטי מוריים וגבינות צית אונייני' וסתמא כרבי מאיר התם הוי סתם ואח"כ מחלוקת צריש כל הגלמים (שם דף מ:.) והא דלרשב"ג כל ששהה ל' יום צאדם אינו נפל הא לא ששה ספיקא הוי אפילו נפל מן הגג או אכלו ארי צפרק רבי אליעזר דמילה (שבת דף קלו. ושם) קיימא לן התם כוותיה אע"ג דרוב אינם נפלים וכן תוך ח' ימים צבהמה אסר התם ולא אולינן צתר רובא התם משום שלא יצא להקל צצרוה וליצרכיה חלילה צמת תוך שלשים ולא רזו לסתום על הרוב להסירה לשוק צלא חלילה שלא יאמרו העולם שפיהק ומת ויצא לידי לעז וקלקול ולכן גס לענין אצילות פטור שלא יצא להקל צצרוה ועוד דצלאו הכי יש להקל התם דקיימא לן הלכה כצברי המיקל צאכל וחסרו כמו כן צבהמה דגזרו צבהמה אטו אדם דאי לא הא לא קיימא הא אי נמי אסרו צבהמה צצריא שמא יצא להמיר צחולה שיהא קרוב לפיהק ומת ואמ"ל ולר"מ דחייש למיעוט היכי משכחת לה דמאי כיון דאיכא מיעוט עס הארץ שאין מעשרין ועוד דאיכא חזקה דטבל ומיהו אי לא חייש ר"מ למיעוט מה"מ אפילו היכא דאיכא חזקה צבהדי אלא מדרבנן הוה אמי שפיר ויש לומר דלא חיישין כה"ג למיעוט דאס הוא הוחזק כל ישראל מי הוחזקו אע"ג דגצי כותים גזר ר"מ על כולם משום מיעוט שנחקקלנו כדאמר צפ"ק דחולין (דף ו.) שאני כותים דלומה אחת הן ואין נוהרין צנמות כישראל: **ר"ישא** דאיהוזקה **צייבום תתייבם.** דסלקא דעתך השתא כמו דחזקה לשוק מהני צבדי רוצ ה"ג מהני חזקה לייצום צבדי מיעוט דמפילות ומתייצב:

בבכורה שהיה חולין צמעי אמו ויש לומר דר' יוחנן לא פסיק כוותיה אלא צהא דלא מרחמא אלא אם כן ילדה ונ"מ להיכא שראינו שהיה לה חלב קודם לידה דההיא לא מיפטרלא מטעם חלב ואפשר דרשב"ג סבר חלב פוטר (א) והשאת אמן שפיר דמסתכת רנן ששעון בן גמליאל דלא חייש למיעוטא צריש פירק כל הגלמים (ע"ז דף מ: ושם) דלא גזר שאר מקומות אטו אותם מקום כדגזר רבי מאיר התם וקאמר נמי רשב"ג כל מזאת שהחזיקו צם כותים כו' אלמא לא חייש למיעוט ורבי יוחנן נמי איכל משחיטת כותים ומיהו מכותים אין להביא ראיה דמשום דאחד רשע אין להחזיק כולם רשעים אכל צפ' עשרה יוחסין (קדושין דף פ. ושם) גצי שני דברים אין צהן דעת לישאל ועשאום כו' משמע דסבר רבי יוחנן נמי כרבנן דרבי מאיר והא דאמר רבי יוחנן צס"פ אין מעמידין (ע"ז דף ט:.) למעוטי מוריים וגבינות צית אונייני' וסתמא כרבי מאיר התם הוי סתם ואח"כ מחלוקת צריש כל הגלמים (שם דף מ:.) והא דלרשב"ג כל ששהה ל' יום צאדם אינו נפל הא לא ששה ספיקא הוי אפילו נפל מן הגג או אכלו ארי צפרק רבי אליעזר דמילה (שבת דף קלו. ושם) קיימא לן התם כוותיה אע"ג דרוב אינם נפלים וכן תוך ח' ימים צבהמה אסר התם ולא אולינן צתר רובא התם משום שלא יצא להקל צצרוה וליצרכיה חלילה צמת תוך שלשים ולא רזו לסתום על הרוב להסירה לשוק צלא חלילה שלא יאמרו העולם שפיהק ומת ויצא לידי לעז וקלקול ולכן גס לענין אצילות פטור שלא יצא להקל צצרוה ועוד דצלאו הכי יש להקל התם דקיימא לן הלכה כצברי המיקל צאכל וחסרו כמו כן צבהמה דגזרו צבהמה אטו אדם דאי לא הא לא קיימא הא אי נמי אסרו צבהמה צצריא שמא יצא להמיר צחולה שיהא קרוב לפיהק ומת ואמ"ל ולר"מ דחייש למיעוט היכי משכחת לה דמאי כיון דאיכא מיעוט עס הארץ שאין מעשרין ועוד דאיכא חזקה דטבל ומיהו אי לא חייש ר"מ למיעוט מה"מ אפילו היכא דאיכא חזקה צבהדי אלא מדרבנן הוה אמי שפיר ויש לומר דלא חיישין כה"ג למיעוט דאס הוא הוחזק כל ישראל מי הוחזקו אע"ג דגצי כותים גזר ר"מ על כולם משום מיעוט שנחקקלנו כדאמר צפ"ק דחולין (דף ו.) שאני כותים דלומה אחת הן ואין נוהרין צנמות כישראל: **ר"ישא** דאיהוזקה **צייבום תתייבם.** דסלקא דעתך השתא כמו דחזקה לשוק מהני צבדי רוצ ה"ג מהני חזקה לייצום צבדי מיעוט דמפילות ומתייצב:

סמוך מיעוטא אחזקה והו"ל פלגא ופלגא וכיון דאין דעת לשאל אין שורפין. ועי"ל דלעולם רבנן לא אמרי' סמוך מיעוטא אחזקה כחד מיעוטא כההיא דעיסא אבל בתי' מיעוטי אמרי' סמוך מיעוטא אחזקה ובמתני' איכא תרי מיעוטי מיעוט דמפילות ומיעוט דאין מתעברות. וה"ר אלפס שכתב המשנה הזאת נר' שסמך על הפירוש הוה. דמתני' אליבא דרבנן נמי היא ורבינו האי גאון פי' ג"כ דמתני' ד"ה היא אלא רבנן ס"ל דרובא חזוקה כי חדרי נינהו ור"מ ס"ל דחזקה לא עדיף כרובא ומיהו כיון דחיישין למיעוטא סמוך מיעוטא לחזקה והו"ל פלגא ופלגא. וההיא דתינוק שנמצא בצד העיטא איכא לאקשויי לפי' הגאון רבינו האי ו"ל ולשנויי כדשנינן. הא דתנן האשה שבאת ממ"ה ואמרה מת בעלה ואח"כ מת בבא אינה נאמנת וחוששין לדבריה וחולצת ולא מתייבמת דוקא בגרושה או שאמרה אני היינו במערה הא לאו הכי אינה חולצת דחיישי' דלמא אתו

עין משפט ונר מצוה

א א מיי' פ"ג מהלכות יוסט הל טו סמג עשין נ טוש"ע אה"ע סימן קנו ספיק' יג:
ב ב מיי' שס ה' מ יח ומגן שס טוש"ע שס סימן קנו ספיק' ט:

תוספות ישנים

סיפא דלחמתי לשוק (ו)לא חיישין יתה אכל מלאה אפרע חזקתה ונהי דאיכא רוב דתומרת לשוק דאיכא חמלה דנקבות ונפלים וזכרים מעוטים מ"מ כיון דליכא חזקה חייש ר"מ למיעוטא ור' יהושע סבר דחזקה לא מתבעא צמה שהיא מעוברת דלמתי איכא חזקה והו' מיעוט דמיעוט אכל צרישא מודה דלא תנשא ולא תסייבם דחייש למיעוט הואיל והיא חזקת וקוקא וגם איכא מיעוט דאין מתעברות כיון דאיכא חזקה מספיקא חייש רבי יהושע: (א) מיהו קשה דהא רבי עקיבא קאמר התם חלב אינו פוטר אלמא חייש למיעוט אע"ג דליכא חזקה דמסייעא וא"כ לצדוק ציי"ח טרפות ורבינו ברוך פ"י פירוש ר"ת סא. ומדרי' יהושע לא קשיא ד"ל דמש"ה לא חייש למיעוט כיון דאיכא חזקה דולג' ושקטין חזקה דבהמה. ולר' עקיבא חזקה דבהמה עיקר ורשב"ג כוותיה והשתא מנא דלא לנש"א מרשב"ג (דלקמן) [דבכורות] לרשב"ג דריש כל הגלמים (ע"ז מ:) דלא חייש למיעוט אלא טעמא משום דהתם איכא חזקה צהדי:

(ב) ר"ל פירוש ר"ת דהיכא דאיכא חזקה חיישין למיעוט. ועי' בחומש בכורות (דף ב) ד"ה חלב.

תוס' חד מקבאי (המשך)

(ב) (צמי) ומאי נינהו זו ועוד אחת רבנן היא ולא ר"מ ורבנן היינו טעמא דבמטאזין משום דפלגא ופלגא הוא ועשו תינוק כמו שיש בו דעת לשאל לטמא העיטא ולא לשרוף משום דפלגא ופלגא דמי. ומיהו לישנא דאמר רובא כמאן דליתא דמי לא דייק שפיר דהא לרבנן נמי אמרי' סמוך מיעוטא אחזקה כמה דאמר לר"מ אלא היך דלרבנן דלא חיישי' בעלמא למיעוטא לא אליים האי מיעוטא לצפרו עס החזקה ולהרד את העיטא משום דאין לחינוק דעת לשאל אלא מעיקרא כמאן דליתי' דמי שיעשו חכמים תינוק כמי שיש בו דעת לישאל [ומשו"ה] טמאה העיטא אבל לשרוף לא דכי אמרו רבנן סמוך מיעוטא [לחזוקה] והו"ל פלגא ופלגא. ה"מ לחומרא אבל לקולא לא והלעולם לפום הכי טמאה העיטא דלא אמרינן סמוך מיעוטא אחזקה לקולא ומשום האי טעמא עשו לחינוק כדבר שיש בו דעת לשאל משום דרובא וחזקה רובא עדיף. אבל אין שורפין את העיטא לחומרא אמרי'

^[1] ז'ל ואוקמין כר"מ ומתקנין אימא סיפא היסא לה חמות אינה חוששת ואמאי הנך אחר רוב נשים זכרי ומיעוט מפילות וכו'

^[2] (א) רמ"ה מה לי איסור כי' לאו הרחקה דרננן הו"א דבשר המותר. י"ב ע"י הע"ל פס' ע"א ובמ"ל ס"א ונ"ל יו"ט ה"ל"ו ובש"מ ט"ב ח"א סי' כה דף יג ע"א ועד"ו ע"י שו"ת תה"ד סוף סי' ר"ג: